

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Mã thủ tục	1.001709
Số quyết định	966/QĐ-BVHTTDL
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	TTHC được luật giao quy định chi tiết
Lĩnh vực	Bản quyền tác giả
Đối tượng thực hiện	Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã, Công dân Việt Nam, Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

- Chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho đại diện hợp pháp tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký quyền liên quan.
- Chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký quyền liên quan thông qua uỷ quyền cho tổ chức dịch vụ đại diện quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.
- Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
- Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có thời hạn tối đa 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo để sửa đổi, bổ sung hồ sơ, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật. Trường hợp tổ chức, cá nhân không sửa đổi, bổ sung hồ sơ hoặc đã sửa đổi, bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa hợp lệ thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
- Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống điện tử về việc tạm dừng xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan khi có văn bản thụ lý vụ việc tranh chấp của Tòa án, Trọng tài hoặc văn bản thụ lý đơn khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng về việc đang thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm hoặc đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm dừng cho đến khi có quyết định hoặc phán quyết có hiệu lực thi hành hoặc cho đến khi hết thời hạn giải quyết hồ sơ, tùy theo thời hạn nào ngắn hơn. Hết thời hạn tạm dừng, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm tiếp tục giải quyết hoặc trả hồ sơ theo quy định và thông báo cho tổ chức, cá nhân.
- Từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan và trả hồ sơ, thông báo bằng văn bản trong các trường hợp sau:
 - + Không đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2026/NĐ-CP;
 - + Phát hiện cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có hình thức hoặc nội dung: Vi phạm các quy định của Hiến pháp, pháp luật; chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trái với đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc; mê tín dị đoan và các nội dung khác theo quy định của pháp luật;
 - + Phát hiện cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đang có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và chưa có quyết định có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền, Tòa án hoặc Trọng tài;
 - + Hết thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo sửa đổi, bổ sung, trừ trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không nhận được hồ sơ hợp lệ hoặc hồ sơ đã nộp lại vẫn không hợp lệ.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Bản sao bản định hình cuộc biểu diễn, bản ghi âm		1 bản sao

m, ghi hình, chương trình phát sóng. Trường hợp nộp hồ sơ dưới dạng bản giấy thì nộp 02 bản sao tương ứng		
Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả, trừ trường hợp tất cả các đồng tác giả cùng ký tên trên tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan		1 bản chính
Tờ khai đăng ký quyền liên quan (Mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2026/TT-BVHTTDL ngày 22/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)		1 bản chính
Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền: a) Tài liệu chứng minh nhân thân đối với cá nhân: 01 bản sao Căn cước hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, trừ trường hợp có thể khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; b) Tài liệu chứng minh tư cách pháp lý đối với tổ chức: 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy phép thành lập hoặc Quyết định thành lập, trừ trường hợp có thể khai thác dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; c) Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao nhiệm vụ sáng tạo là quyết định giao nhiệm vụ hoặc xác nhận giao nhiệm vụ cho cá nhân thuộc đơn vị, tổ chức đó; d) Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do giao kết hợp đồng sáng tạo là hợp đồng, thể lệ, quy chế tổ chức cuộc thi; đ) Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được thừa kế là văn bản xác định quyền thừa kế có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; e) Tài liệu chứng minh chủ sở hữu quyền do được chuyển giao quyền là hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, mua bán, góp vốn bằng văn bản theo quy định của pháp luật; g) Trong trường hợp tổ chức, cá nhân định hình, thực hiện cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng không đồng thời là chủ sở hữu quyền liên quan phải có văn bản cam đoan về việc tự định hình, thực hiện, không gây phương hại đến quyền tác giả, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam và định hình, thực hiện theo quyết định hoặc xác nh		1 bản chính, 1 bản sao

ận giao việc; hợp đồng; tham gia cuộc thi và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan; h) Trường hợp có sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để định hình hoặc thực hiện cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng thì phải có văn bản cam đoan của người trực tiếp định hình hoặc thực hiện và mô tả việc sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo trong quá trình định hình hoặc thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 5a của Nghị định này; i) Tài liệu quy định tại các điểm c, d, đ, e nêu trên phải là bản gốc hoặc bản sao có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; hoặc bản sao điện tử hoặc bản chứng thực điện tử trong trường hợp nộp hồ sơ trực tuyến.		
Văn bản ủy quyền nếu người nộp hồ sơ là người được chủ sở hữu quyền liên quan ủy quyền theo quy định. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; tên cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền. Trường hợp bên ủy quyền và bên được ủy quyền đều là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật; các trường hợp còn lại, văn bản ủy quyền phải thể hiện việc thỏa thuận thống nhất ý chí của các bên		1 bản chính
Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền liên quan thuộc sở hữu chung, trừ trường hợp tất cả các đồng chủ sở hữu cùng ký tên trên tờ khai đăng ký quyền liên quan		1 bản chính
Trường hợp trong cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có sử dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của người khác hoặc sử dụng đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan của người khác thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đó, trừ trường hợp được phép theo quy định của pháp luật.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tuyến	37 ngày làm việc	200.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 500.000 VNĐ	- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Trực tiếp	37 ngày làm việc	200.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 500.000 VNĐ	- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan t

			trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
Qua bưu điện	37 ngày làm việc	200.000 VNĐ, 300.000 VNĐ, 500.000 VNĐ	- Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. , - Rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ: Cục Bản quyền tác giả rà soát, phân loại, xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan trong thời hạn 22 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; - Việc cấp kết quả giải quyết được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
07/2022/QH15 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	07/2022/QH15
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ	131/2025/QH15
Thông tư số 08/2026/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 4 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan	08/2026/TT-BVHTTDL
Nghị định số 134/2026/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan	134/2026/NĐ-CP
Thông tư 211/2016/TT-BTC	211/2016/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Cục Bản quyền tác giả - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan

Mã: KQ.G16.000006

TỪ KHÓA

MÔ TẢ